

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 771/2533	นางรัชนิกร สาลาด กับพวก	โจทก์
	นายสวัสดิ์ บัวเมืองเทีย กับพวก	จำเลย
	นายสวัสดิ์ บัวเมืองเทีย ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางลัดดา บัวเมืองเทีย ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 99)แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ระหว่างพิจารณานางลัดดาบัวเมืองเทียยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตและมีคำสั่งให้เรียกผู้ร้องสอดเป็นจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองพร้อมกับบริวารออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ที่ 1 และบ้านพิพาทของโจทก์ที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,96)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 79)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>